

1501762-62.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Renata Marques de Jesus

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... comprovação de seu envolvimento com o tráfico.

Destaca-se, ainda, a pequena quantidade da droga encontrada e apreendida, indicando ser utilizada para consumo pessoal, observando que o réu, quando ouvido extrajudicialmente, narrou que havia consumido entorpecentes pouco antes de sua abordagem e, neste sentido, os depoimentos dos agentes de segurança indicam que, quando da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato - SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501762-62.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501762-62.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO FREITAS POLICARPIO SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Marques de Jesus

Vistos.

ALEXSANDRO FREITAS POLICARPIO SOUZA, qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do (i) artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (estado de calamidade pública), do Código Penal; e (ii) artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (estado de calamidade pública), na forma do artigo 69 (concurso material de crimes), ambos do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 21 de julho de 2021, por volta das 22 horas, na estação da CPTM situada à Rua Gerônimo Caetano Garcia, altura do nº 350, Jardim Nova Belém, cidade e Comarca de Francisco Morato, portava uma pistola Taurus, calibre 6.35mm, com numeração suprimida, arma de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, trazia consigo, para consumo pessoal, 1 (uma) porção de "crack", com peso aproximado de 1g (um grama), e 1 (uma) porção de cocaína, com peso aproximado também de 1g (um grama), substâncias entorpecentes que

causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 1/3).

Preso em flagrante delito (fls. 4), foi concedido o benefício da liberdade provisória (fls. 66).

Notificado (fls. 140), o réu apresentou defesa prévia (fls. 143/145) e a denúncia foi recebida (fls. 154/155).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 190/191). O réu mudou de endereço sem comunicar o juízo (fls. 140 e 187), sendo declarado revel (fls. 187/189 e 203). Mídia arquivada.

O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 187/189). A Defesa, por sua vez, em memoriais pleiteou a absolvição por ausência de provas e, em caso de condenação, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, aplicação de pena mínima e regime mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pugnou, ainda, pela restituição do bem apreendido às fls. 13 na forma do artigo 120, do Código de Processo Penal (fls. 208/213).

É o relato do necessário.
Fundamento e decido.

À luz das provas carreadas aos autos a pretensão inicial é procedente.

A materialidade restou evidenciada ante auto de prisão em flagrante (fls. 4), Boletim de Ocorrência (fls. 8/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), fotografias de fls. 25/27, laudos da arma de fogo (fls. 101/102) e dos entorpecentes (fls. 184/186), além de toda prova colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do denunciado.

O réu, em solo policial, confessou os fatos, dizendo que a arma apreendida não possuía munições e a utilizava como forma de defesa, pois possui desafetos, sendo que ela foi dada de presente há muitos anos por seu avô. A respeito das drogas disse que as possuía para consumo próprio (fls. 7). Em juízo não compareceu, sendo declarado revel (fls. 187/189 e 203).

A testemunha Leandro Sposito da Silva, agente de segurança, narrou que estava trabalhando como encarregado de segurança da CPTM na estação de Francisco Morato, ocasião que recebeu informação das estações de Franco da Rocha e Baltazar Fidélis a respeito de um indivíduo do sexo masculino, magro, e com uma camisa do Palmeiras que estaria armado dentro do trem nº 7504. Imediatamente foi para a plataforma e, tão logo o trem parou, um indivíduo com as mesmas características desembarcou, sendo que se aproximou do indivíduo e este tirou uma arma da cintura, ocasião que o depoente também sacou a arma que estava portando funcionalmente e fez a abordagem. Em busca pessoal foram localizados os entorpecentes apreendidos. A arma de fogo que estava com o réu estava desmuniada e sem sinais de identificação (fls. 5). Em juízo declarou que estava em serviço na estação e recebeu ligação de outra estação (Franco da Rocha) informando que passageiros desembarcaram e relataram homem armado dentro da composição sentido Francisco Morato. Vigilantes avistaram o rapaz em Baltazar Fidélis, mas ele se recusou a descer da composição e apontou a arma para os vigilantes. A composição chegou em Francisco Morato e estavam aguardando a chegada do indivíduo. O rapaz estava com a "camisa do Palmeiras" e ao desembarcar aproximaram-se. Ele retirou a arma da cintura em tom de ameaça e também sacaram a arma. Conseguiram jogá-lo ao solo e imobilizá-lo. Em busca pessoal tinha uma porção de droga. A arma era uma pistola Taurus, não municiada, com numeração raspada. O

réu disse que estava armado por trabalhar em uma biqueira em São Paulo e ter inimigos na cidade de Francisco Morato. A droga estava no bolso da calça do acusado e ele disse que era para uso pessoal. Confirmou que ele apontou a arma em sua direção. Ele estava bem alterado, "fora de si" (fls. 190).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial do também agente de segurança, Rodrigo Vinício do Carmo (fls. 6), que confirmou em juízo que estava de serviço e recebeu denúncia de homem armado. Foram passadas as características. Ele foi abordado na estação de Baltazar Fidélis, mas se recusou a descer e seguiu sentido Francisco Morato. Nesta cidade, ao descer do trem, ele apontou a arma para o encarregado Leandro. Conseguiu aborda-lo. Ele estava com uma Taurus desmuniada, sem numeração e em busca pessoal foi encontrada droga no bolso. Não apresentou documento da arma. Não conhecia o réu antes dos fatos. Ele disse que já tinha feito uso de droga. Ele "não estava normal" (fls. 191).

As versões apresentadas pelo réu e pelas testemunhas são coerentes, e mostram-se compatíveis com as demais provas dos autos, sendo de rigor a condenação.

Destaca-se que não há motivos para que as testemunhas, encarregados de segurança, acusassem o réu leviana e gratuitamente, valendo destacar que prestaram compromisso de dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

A partir do contexto probatório extrai-se que as testemunhas prestaram depoimentos coesos e convergentes, reafirmando as declarações prestadas na fase policial, tornando seguro um decreto condenatório.

E, ainda, não demonstrou a Defesa eventual motivo que os agentes de segurança teriam para mentir em juízo, deixando, assim de se desincumbir de seu ônus (artigo 156, do Código de Processo Penal), destacando que eventuais e pequenas contradições entre os depoimentos, sequer existentes na hipótese, não são capazes de infirmar a lisura dos depoimentos e trabalho de segurança.

Diante do conjunto probatório formado, ficou demonstrado que o acusado praticou o delito previsto no artigo 16, § único, IV, da Lei nº 10.826/2003, portando e transportando o armamento calibre 6.35, com numeração de fabricação raspado, que foi apreendido (fls. 11) e periciado às fls. 101/102, constatando-se que estava operante.

E, inviável a desclassificação para o delito do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, conforme pretendido pela Defesa, porque o réu portava armamento com numeração suprimida ("Número de fabricação raspado" - fls. 102), amoldando-se a sua conduta ao delito previsto no artigo 16, do referido Diploma.

Na hipótese, resta incontroverso que o acusado estava na posse de arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada, portando-a e transportando-a no interior do transporte público.

Assim, presentes elementos suficientes para embasar um decreto condenatório. Os depoimentos das testemunhas, repita-se, foram firmes e coerentes, corroborada pela confissão do acusado, ainda que extrajudicial:

"PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (NUMERAÇÃO SUPRIMIDA). Recurso defensivo. DESCLASSIFICAÇÃO AO ART. 14. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Perícia técnica que atestou a adulteração do artefato. DOSIMETRIA. Penas não contestadas. Benesse do CP, art. 44 e regime preservados. DESPROVIMENTO." (TJSP; Apelação Criminal 1500203-94.2019.8.26.0397; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 20/12/2021; Data de Registro: 20/12/2021)

"Apelação - Posse ilegal de armas de fogo de uso permitido, restrito e com numeração raspada (arts. 12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03) - Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras firmes e coerentes dos agentes públicos - Crime de perigo abstrato - Potencialidade lesiva presumida - Decorrente de peculiar política criminal - Precedentes - Concurso formal que se mostra razoável, dada a excepcionalidade do caso, a arredar a consunção - Bases no mínimo - Atenuante da confissão que não teve reflexo na sanção, a teor da Súmula 231 do STJ - Regime semiaberto e substituição da corporal inalterados - Recurso desprovido." (TJSP; Apelação 0002374-09.2015.8.26.0278; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro: 21/08/2017).

Da mesma forma apresentam-se os elementos dos autos em relação ao crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

A materialidade restou evidenciada ante auto de prisão em flagrante (fls. 4/7), Boletim de Ocorrência (fls. 8/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), fotografias de fls. 25/27, laudo do entorpecente às fls. 183/185, além de toda prova colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa, destacando-se a confissão extrajudicial do réu e os coesos depoimentos prestados pelos agentes de segurança que efetuaram a abordagem, levando à certeza de que o réu portava droga na ocasião dos fatos, não havendo comprovação de seu envolvimento com o tráfico.

Destaca-se, ainda, a pequena quantidade da droga encontrada e apreendida, indicando ser utilizada para consumo pessoal, observando que o réu, quando ouvido extrajudicialmente, narrou que havia consumido entorpecentes pouco antes de sua abordagem e, neste sentido, os depoimentos dos agentes de segurança indicam que, quando da abordagem, o réu apresentava sinais característicos de recente uso de drogas.

Desta forma, analisando o quadro dos autos à luz dos critérios insculpidos no artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06, é indubitável que os entorpecentes apreendidos em poder do réu destinavam-se, tão somente, a consumo pessoal.

Dentro deste quadro, segura a condenação para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Verificadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu, passo à dosagem individual das penas.

a) Em relação ao crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da lei nº 10.826/03 - Sopesados os elementos norteadores do artigo 68, do Código Penal, verifico que, em que pese a extensa folha de antecedentes ostentada, o réu é tecnicamente primário (fls. 103/114) e a existência de condenações e inquéritos anteriores não são aptas a ensejar o reconhecimento dos maus antecedentes, em razão da aplicação analógica do período depurador da reincidência, consoante jurisprudência moderna.

Ainda, as circunstâncias são normais à espécie do crime, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Prosseguindo, tem-se que o crime foi praticado durante o período de calamidade pública, devendo ser esta circunstância agravante compensada com a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, letra "d", do Código Penal). Ausentes outras agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento e/ou diminuição, torno a

reprimenda definitiva.

Sem parâmetros para elidir a presunção de hipossuficiência econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em seu mínimo legal.

Presentes os requisitos legais do artigo 44, do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.714/98, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo suficientes e necessárias, na forma do artigo 45, § 1º, do mesmo diploma, a imposição de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, que será indicada na fase de execução da pena, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, ou seja, 3 (três) anos, e, ainda, prestação pecuniária consistente no pagamento, em dinheiro, do montante equivalente a 1 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, que igualmente será indicada na fase de execução, penas estas que considero as mais eficazes, dentre as previstas na lei penal, para a reprovação e prevenção dos crimes praticados.

Acaso revogada a substituição aqui deferida, nos termos do disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, fica desde já consignado que o réu cumprirá a pena segregativa acima imposta em regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Destaca-se que a prestação pecuniária será devida sem prejuízo da multa antes aplicada e decorrente do preceito secundário da norma penal incriminadora, pois substitui exclusivamente a pena privativa de liberdade.

b) Em relação ao crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 - Sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, e em observância ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, tal como destacado anteriormente, o réu é tecnicamente primário e, a despeito das inúmeras anotações em sua vasta folha de antecedentes (fls. 103/114), não é possível o reconhecimento dos maus antecedentes, haja vista a aplicação do período depurador da reincidência, conforme jurisprudência moderna.

Assim, nos termos do artigo 28, II, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 (três) meses, na forma a ser disciplinada pelo Juízo da Execução.

Prosseguindo, tem-se que o crime foi praticado durante o período de calamidade pública, devendo ser esta circunstância agravante, nos termos do fundamentado anteriormente, compensada com a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, letra "d", do Código Penal).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou de diminuição de pena, torno definitiva a antes estabelecida.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu ALEXSANDRO FREITAS POLICARPIO SOUZA, qualificado nos autos, (i) à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos acima fixados e; (ii) à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 (três) meses, na forma a ser disciplinada pelo Juízo da Execução, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Estando solto, poderá o réu apelar em liberdade, não havendo razões para que seja decretada a prisão cautelar: "I. Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, o seu direito de apelar nesta condição somente lhe pode ser denegado se evidenciadas quaisquer hipóteses previstas no art. 312 do CPP, quando da prolação da sentença

(Precedentes). II. Inexiste motivação convincente se não foi indicado qualquer fato novo que justifique a expedição de mandado de prisão (Precedentes). (...) Writ concedido." (STJ, 5ª Turma, HC nº 51609/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 04/05/06, DJ 19/06/06, p. 161).

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, condenado, o réu arcará com as custas processuais:

"O réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase da execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação (REsp. 400.682, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17/11/ 2003). No mesmo sentido: REsp. 262.961, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 14/09/98. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso." (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0008903-30.2009.8.26.0189, Relator Des. Euvaldo Chaib).

Desde já arbitro honorários em favor do advogado nomeado nos autos (fls. 141) no valor máximo da tabela DPE/OAB vigente, expedindo-se a respectiva certidão oportunamente.

Após o trânsito em julgado, oficiem-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Com o trânsito em julgado, tornem conclusos para a adoção de deliberações finais em relação à destinação do armamento e entorpecentes apreendidos (fls. 11). Todavia, desde logo acolho o pedido formulado pela Defesa para a imediata restituição do telefone celular periciado às fls. 180/182. Isto posto, oficie-se a md. Autoridade Policial para a restituição, tão somente, do telefone celular apreendido às fls. 11 e periciado às fls. 180/182, ao seu legítimo proprietário que comprovar de forma inequívoca tal condição na forma da lei.

Expeça-se o necessário e, adotadas as medidas de costume, arquivem-se com as formalidades legais.

P.I.C.

Francisco Morato, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA